

NOR AMALINA BINTI MOHAMED ALLAUDEEN

Lwn.

MOHD FAIZ HAKIM BIN HUSAIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato'Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel), Pada 20 April 2022/18 Ramadan1443H]

Kes Rayuan No : 10000-034-0158-2019

Peguam Syarie Perayu: Tuan Muhammad Nakhaie bin Ishak daripada Tetuan J. Lee & Associates

Peguam Syarie Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Kes ini adalah rayuan berkaitan keputusan permohonan pelaksanaan perintah yang telah diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 18/12/2019.

2) Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 31/12/2019. Tidak ada maklumat berkaitan status penyampaian Notis Rayuan kepada Responden. Perayu juga gagal mengambil Borang MS30 setelah dihubungi oleh Mahkamah.

3) Notis Sebutan, Notis Tangguhan Amaran dan Notis Amaran Terakhir telah dihantar kepada Perayu pada 15/12/2021, 24/01/2022 dan 23/02/2022. Sepanjang pengurusan kes, Perayu dan Peguam Syarie gagal hadir tanpa makluman.

4) Perayu dan Peguam Syarie gagal hadir ke Mahkamah pada hari ini tanpa

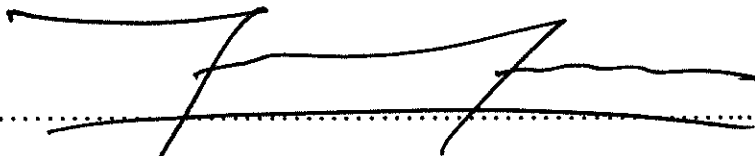
makluman, maka kami berpuas hati memutuskan untuk membatalkan kes rayuan Perayu berdasarkan Seksyen 121, ETMMS Negeri Selangor.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti rekod pengurusan kes dan mengambil kira bahawa Perayu gagal hadir ke Mahkamah pada hari ini tanpa makluman, MAKA kami dengan sebulat suara membuat keputusan seperti berikut:

1. Kes Rayuan No. 10000-034-0158-2019 adalah DIBUANG.

Penghakiman ini diberikan oleh:



1. YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2. YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor